

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0033519-20.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Denunciado: **JONY LUCAS DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos Eduardo Oliveira de Alencar****V I S T O S**

Trata-se de ação penal ajuizada pelo *Ministério Público do Estado de São Paulo* em face de JONY LUCAS DA SILVA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática de delito previsto no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque, em 25 de abril de 2017, por volta das 14h10min, na Rua Doutor Lauro Ribas Braga, nesta cidade e comarca, trazia consigo 09 (nove) invólucros plásticos contendo “cocaína” (1,9 gramas) e 07 (sete) invólucros plásticos contendo “maconha” (13,2 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 30, laudo de constatação a fls. 33 e denúncia de fls. 1/2.

Deflagrou-se a persecução penal por auto de prisão em flagrante delito, lavrado no dia 25 de abril de 2017, pela autoridade policial do 102º Distrito Policial.

No dia seguinte, realizou-se audiência de custódia no Departamento de Inquéritos Policiais da Capital — DIPO e concedeu-se ao réu a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares.

Após breve investigação pela polícia judiciária, a denúncia foi oferecida e determinou-se o processamento da ação penal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O réu foi regularmente notificado em 20 de setembro de 2017 e apresentou, por meio da Defensoria Pública, defesa prévia (fl. 128).

As teses defensivas formuladas foram apreciadas em 25 de setembro de 2017 e, na mesma oportunidade, a denúncia foi recebida (fls. 135/136). O réu foi citado em 06 de novembro de 2017 (fl. 142).

Realizou-se audiência una em 29 de novembro de 2017, com oitiva de testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Manifestaram-se as partes em debates.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido formulado na denúncia deve ser julgado improcedente. Após regular instrução probatória, a prova amealhada não é apta a embasar, com segurança, um decreto condenatório.

Dá-se o crime de tráfico ilícito de droga quando o agente pratica um dos núcleos do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, basta a realização de um único verbo do tipo para a adequação da conduta.

Ao cabo da instrução criminal, são frágeis os indícios de que significativa quantidade de entorpecente, apreendida nos autos, foi encontrada em poder do denunciado, assim como de que ele realizava conduta típica de tráfico de drogas.

Policiais civis efetuavam diligência pelo local dos fatos quando, ainda do interior da viatura, avistaram dois indivíduos aparentando serem usuários de droga.

Já cientes da prática do tráfico no local, um terreno baldio, cada investigador ingressou por uma entrada, fazendo um verdadeiro “cerco”.

Foi então que o policial Ângelo — o primeiro ultrapassar o “matagal” — surpreendeu-se com a presença do réu, rendendo-o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

imediatamente. O réu usava um boné, dentro do qual havia entorpecente e dinheiro.

Chegou ao local o policial Maurício, que notou o boné do réu já no chão.

À autoridade policial, o réu confessou praticar o tráfico ilícito, reconhecendo vender as porções de “cocaína” por R\$ 10,00 (dez reais) e as de “maconha”, por R\$ 5,00 (cinco reais), certo que a cada porção comercializada, auferia R\$ 1,00 (um real).

Em juízo, o réu negou a traficância. Estava no local para comprar entorpecente, dizendo-se usuário.

Nesse contexto, tem-se que os relatos não fornecem substrato suficiente à aferição da propriedade da droga tampouco ato de traficância que possa ser atribuído ao réu.

Restringiram-se os militares a narrar abordagem policial em via pública, sem fornecer maiores elementos de que o réu efetivamente explorava o tráfico no local. Supostos usuários, que teriam adquirido entorpecente naquele instante, sequer foram abordados.

Demasiadamente temerária a acusação de delito de tráfico de drogas com base nos relatos fornecidos pelas testemunhas de acusação.

O que se tem é abordagem da polícia militar não delineadora de conduta que se possa adequar tipicamente como tráfico de drogas.

Observe-se, aliás, que sequer a quantidade de droga é suficiente à caracterização do comércio ilegal de entorpecente, circunstância já observada em audiência de custódia, quando se concedeu ao réu liberdade provisória.

No confronto entre a versão do réu, perfeitamente plausível e confirmada pelas circunstâncias fáticas apuradas, e a narrativa do fato feita por agentes de segurança, a menos que se tragam

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

elementos maiores de provas, aquela deve prevalecer. Ou seja, no conflito entre a garantia constitucional de presunção de inocência e a presunção de veracidade e legalidade do ato praticado por um agente policial, deve-se, na falta de efetiva comprovação do ato da autoridade, prestigiar a primeira.

Posto isso e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e ABSOLVO o réu JONY LUCAS DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação de cometimento do delito capitulado no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, qualificados nos autos, fundamentando a absolvição no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas pelo Estado.

Publicada em audiência, os presentes saem intimados.

Registre-se e comunique-se.

Com o transito em julgado, arquivem-se.

São Paulo, 29 de novembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**